



El Derecho Mercantil y los Auxiliares del Comercio

El marco legal que regula el comercio y las personas que median entre quien produce y quien consume.

Términos que debe dominar

Basado en el Programa de Estudio de Contabilidad, 10° Año (MEP–DETCE). Cada tarjeta incluye el error común que se comete al confundir el término con otro parecido.

Derecho Mercantil

Rama del derecho que regula las relaciones jurídicas entre comerciantes y las operaciones de comercio, estableciendo los derechos y obligaciones de quienes participan en ellas.

Comerciante

Persona física o jurídica que se dedica de forma habitual y profesional a realizar actos de comercio, como comprar y vender bienes o prestar servicios con fines de lucro.

Auxiliares del Comercio

Personas o entidades que facilitan y median las transacciones comerciales entre productores, distribuidores y consumidores, sin ser ellas mismas dueñas de la mercancía o el servicio.

Agente vendedor

Auxiliar del comercio que representa a una empresa para colocar sus productos o servicios ante clientes, generalmente a cambio de una comisión.

Corredor

Auxiliar del comercio que pone en contacto a dos partes (compradora y vendedora) para que cierren un negocio, sin representar exclusivamente a ninguna de ellas.

⚠ Error común: No confunda al corredor con el agente vendedor: el corredor media de forma neutral entre dos partes; el agente vendedor representa a una sola empresa.

Comisionista

Auxiliar del comercio que realiza operaciones de compra o venta por cuenta de otra persona (el comitente), a cambio de una comisión sobre el negocio realizado.

Agente de aduanas

Auxiliar del comercio especializado en tramitar ante las autoridades aduaneras la entrada y salida legal de mercadería del país.

¿Qué papel juegan los Auxiliares del Comercio en la economía?



El Derecho Mercantil es el conjunto de normas legales que ordena cómo se realizan las operaciones de comercio en el país: qué se considera un acto de comercio, quién puede ejercerlo, y qué derechos y obligaciones adquieren comerciantes y clientes en cada transacción.

Dentro de ese marco legal, los Auxiliares del Comercio cumplen un papel indispensable: dinamizan la economía al conectar a quienes producen bienes o servicios con quienes los necesitan, sin que exista siempre un contacto directo entre ambos. Agentes vendedores, corredores, comisionistas y agentes de aduanas son ejemplos distintos de esta mediación, cada uno con una función y una forma de remuneración específica.

Comprender esta base legal es el punto de partida para el resto del curso: toda técnica de venta, todo protocolo comercial y toda estrategia de innovación que se estudiará después ocurre dentro de este marco jurídico que define quién puede comerciar y bajo qué reglas.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



No confunda “comerciante” con “auxiliar del comercio”. El comerciante es dueño del negocio; el auxiliar solo facilita o media la transacción, sin ser el dueño de lo que se vende.



Relacione cada auxiliar con su forma de actuar: agente vendedor (representa a una empresa), corredor (media neutralmente), comisionista (actúa por cuenta de otro), agente de aduanas (trámites de importación/exportación).